

돈, 계약법의 특별한 주인공



금전채무는 왜 일반 채무와 다르게 취급될까?

모든 계약의 시작과 끝: 금전채권이란 무엇인가?

금전의 지급을 목적으로 하는 채권.
계약 관계에서 가장 빈번하게 발생하는 채권입니다.

⦿ 매매계약의 **매매대금** 채권

⦿ 부동산임대차의 **임대료** 채권

⦿ 금전소비대차의 **대출금 반환** 채권

⦿ 채무불이행 또는 불법행위로 인한 **손해배상** 채권

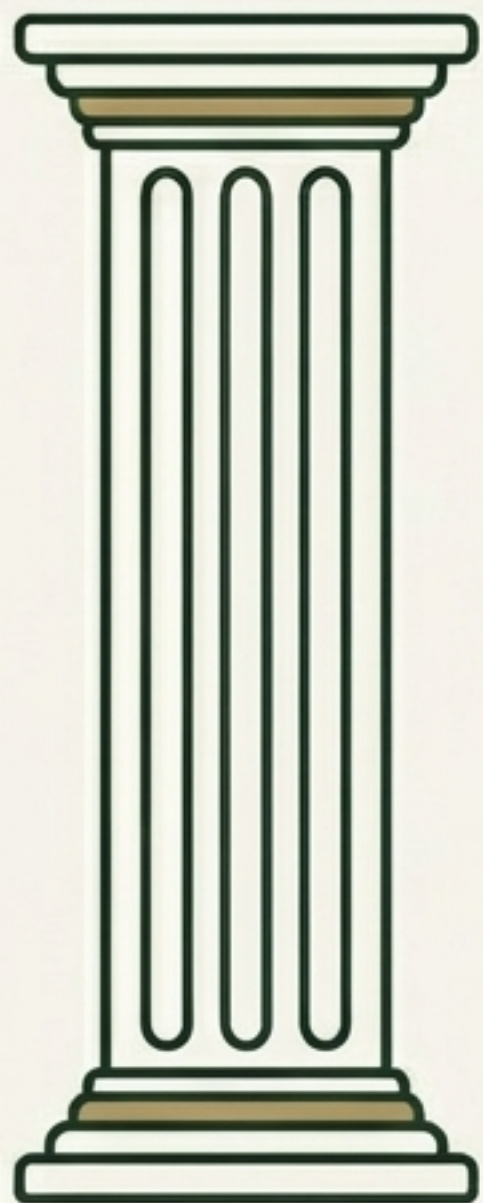
법적 근거

민법 제394조 (손해배상의 방법): 다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다.

민법 제763조: 제394조는 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다.

계약 위반의 기본 원칙

금전채무가 아닌 일반적인 채무불이행 시, 채권자는 다음 두 가지를 증명해야 합니다.



1. 채무자의 귀책사유 (Debtor's Fault)

설명: 채무자에게 고의나 과실이 있었음을 입증해야 합니다.

키워드: 과실책임의 원칙



2. 손해의 발생과 그 액수 (Occurrence and Amount of Damage)

설명: 채무불이행으로 인해 실제로 손해가 발생했으며, 그 손해액이 얼마인지 구체적으로 입증해야 합니다.

그러나 금전채무는 다릅니다: 민법 제397조의 3가지 특칙

우리 민법은 금전채무 불이행에 대해 일반 원칙과 다른 특별한 규정을 두고 있습니다.
이는 금전의 특수성을 고려한 것입니다.



1. 손해를 증명할 필요가 없음



2. 채무자는 과실 없음을 주장할 수 없음



3. 손해배상액은 법정이율로 사전 결정됨

1 특칙 1: 손해의 증명이 필요 없다

금전채무 불이행 시, 채권자는 손해가 발생했다는 사실이나 구체적인 손해액을 법원에 증명할 필요가 없습니다.

일반 원칙 (General Principle)

채권자가 손해의 발생과 액수를 모두 입증.



금전채무 특칙 (Monetary Debt Rule)

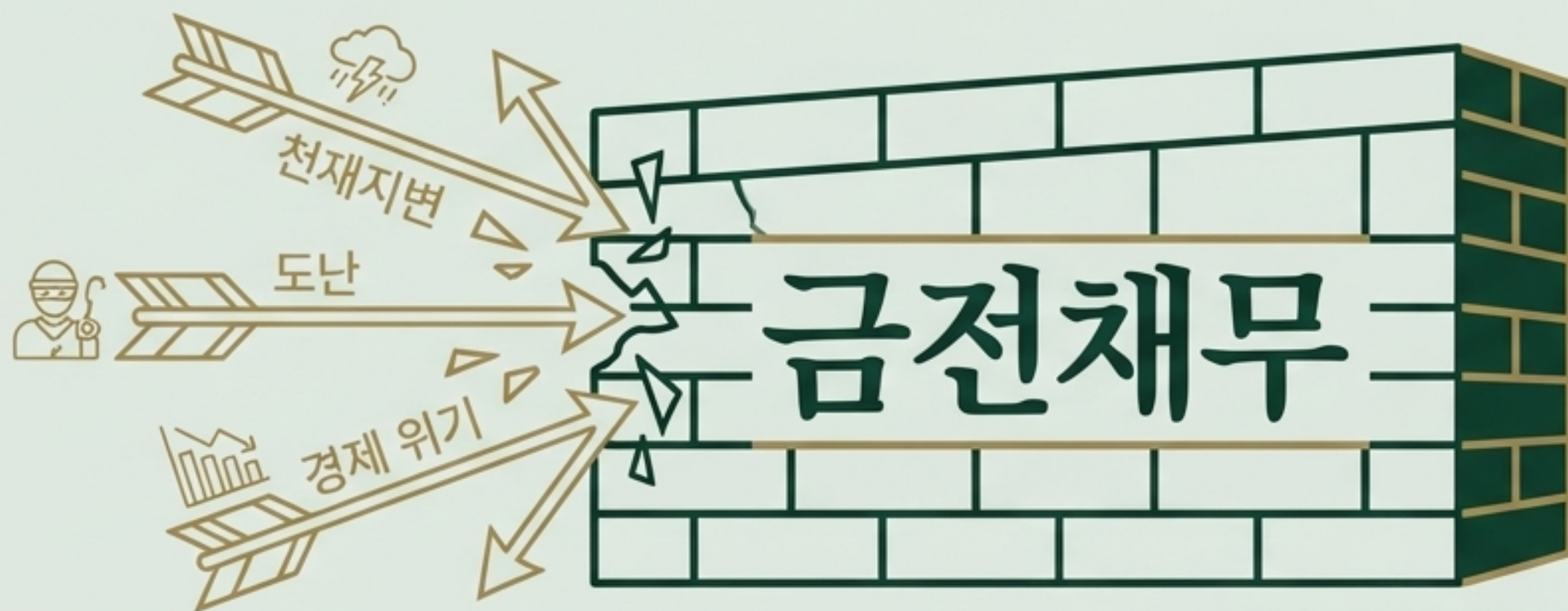
손해 발생이 법적으로 의제됨.
채권자의 입증 책임 면제.



2 특칙 2: ‘어쩔 수 없었다’는 변명이 통하지 않는다

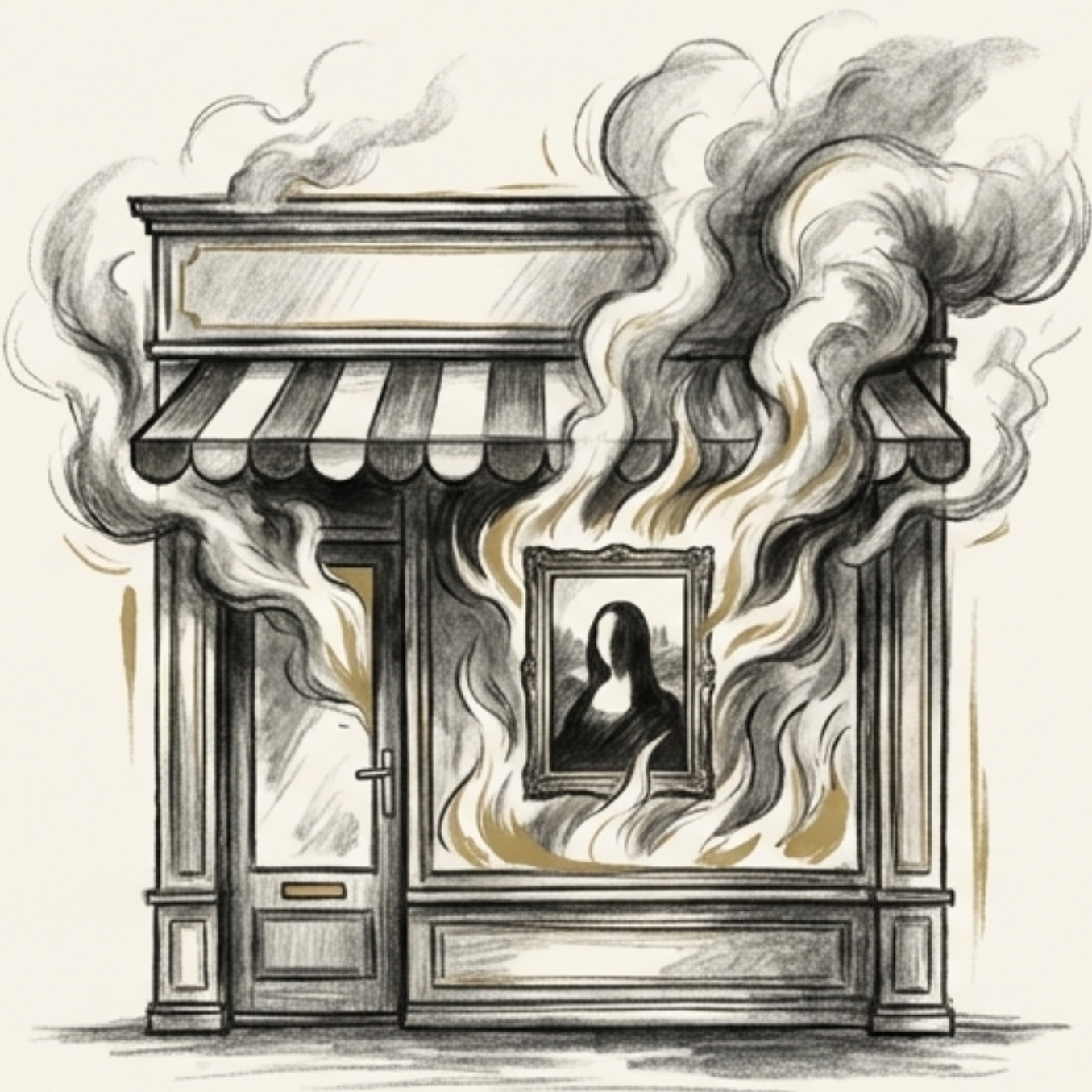
금전채무의 채무자는 자신의 과실이 없었음을 항변할 수 없습니다. 즉, 천재지변과 같은 불가항력적인 사유로 돈을 갚지 못했더라도 책임을 져야 합니다.

무과실책임



민법 제397조 제2항 후문

사례 분석: 천재지변으로 인한 채무 불이행



SCENARIO (상황)

갑은 을에게 X 그림을 1,000만원에 외상으로 팔았다. 지급일 전, 천재지변으로 인한 화재로 을의 상점과 보관 중이던 X 그림이 모두 소실되었다. 을은 자금 부족으로 변제기에 대금을 지급하지 못했다.

LEGAL ISSUE (법적 쟁점)

이 경우, 을에게 귀책사유가 없음에도 갑은 채무불이행 책임을 물을 수 있는가?

APPLICATION & RULING (법의 적용 및 결론)

그렇다. 을의 채무는 1,000만원의 '금전채무'이다. 금전채무는 무과실책임이므로, 화재라는 귀책사유 없는 사정은 면책 사유가 되지 않는다. 갑은 을에게 지연손해배상을 청구할 수 있다.

3 특칙 3: 손해배상액은 법정이율로 정해진다

금전채무의 이행지체로 인한 손해배상액(지연손해금)은 실제 손해액과 무관하게 법률이 정한 이율에 따라 계산됩니다.

민사 법정이율

연 5%

민법 제379조

상사 법정이율

연 6%

상법 제54조

예외 속의 예외: 약정이율이 있다면?

단서 조항

민법 제397조 제1항 단서는 "약정이율이 있으면 법정이율이 아닌 약정이율에 의한다"고 규정합니다.

The Crucial Question

그렇다면 약정이율이 법정이율보다 **낮은** 경우에도 약정이율이 적용될까?

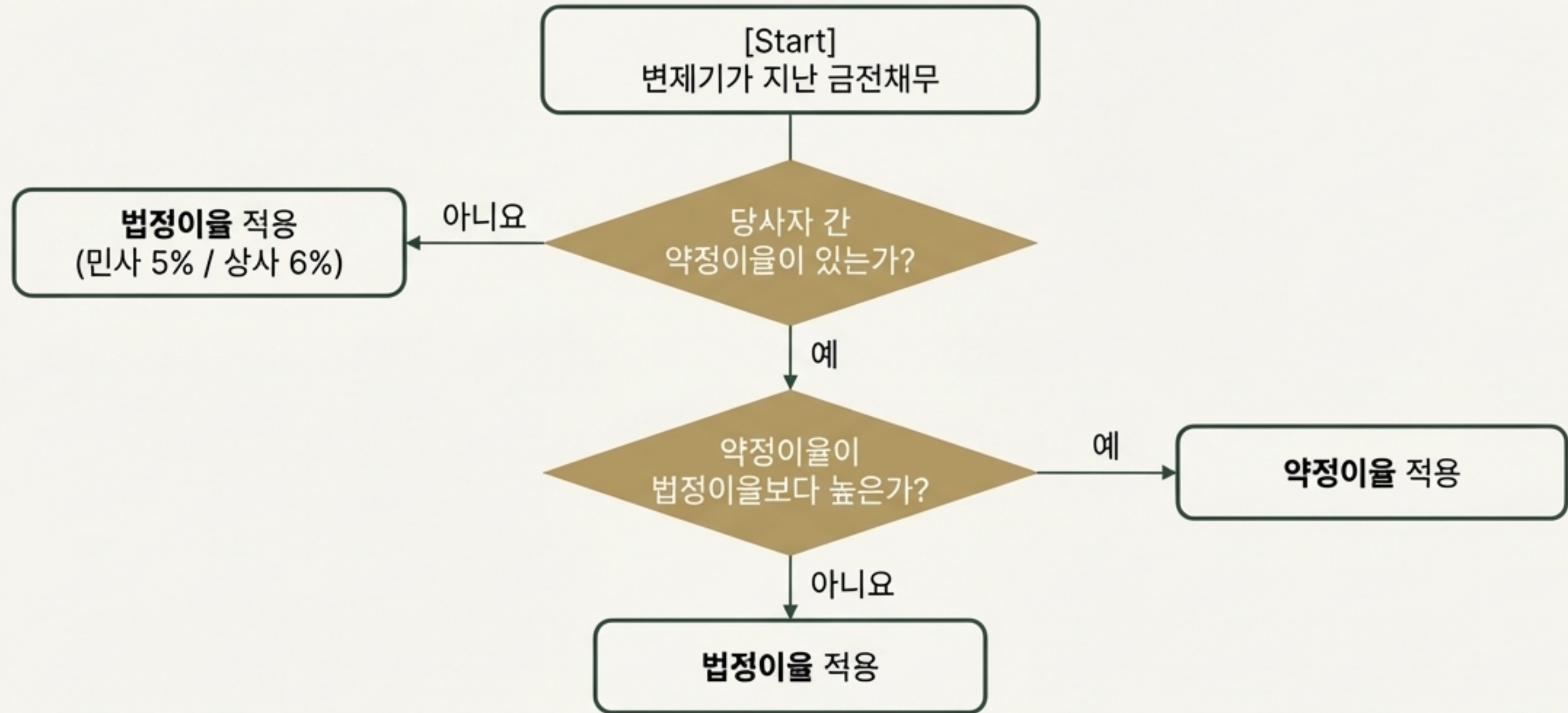


판례의 입장 (The Court's Answer)

대법원은 "약정이율이 법정이율 이상인 경우에만 적용된다"고 해석합니다.

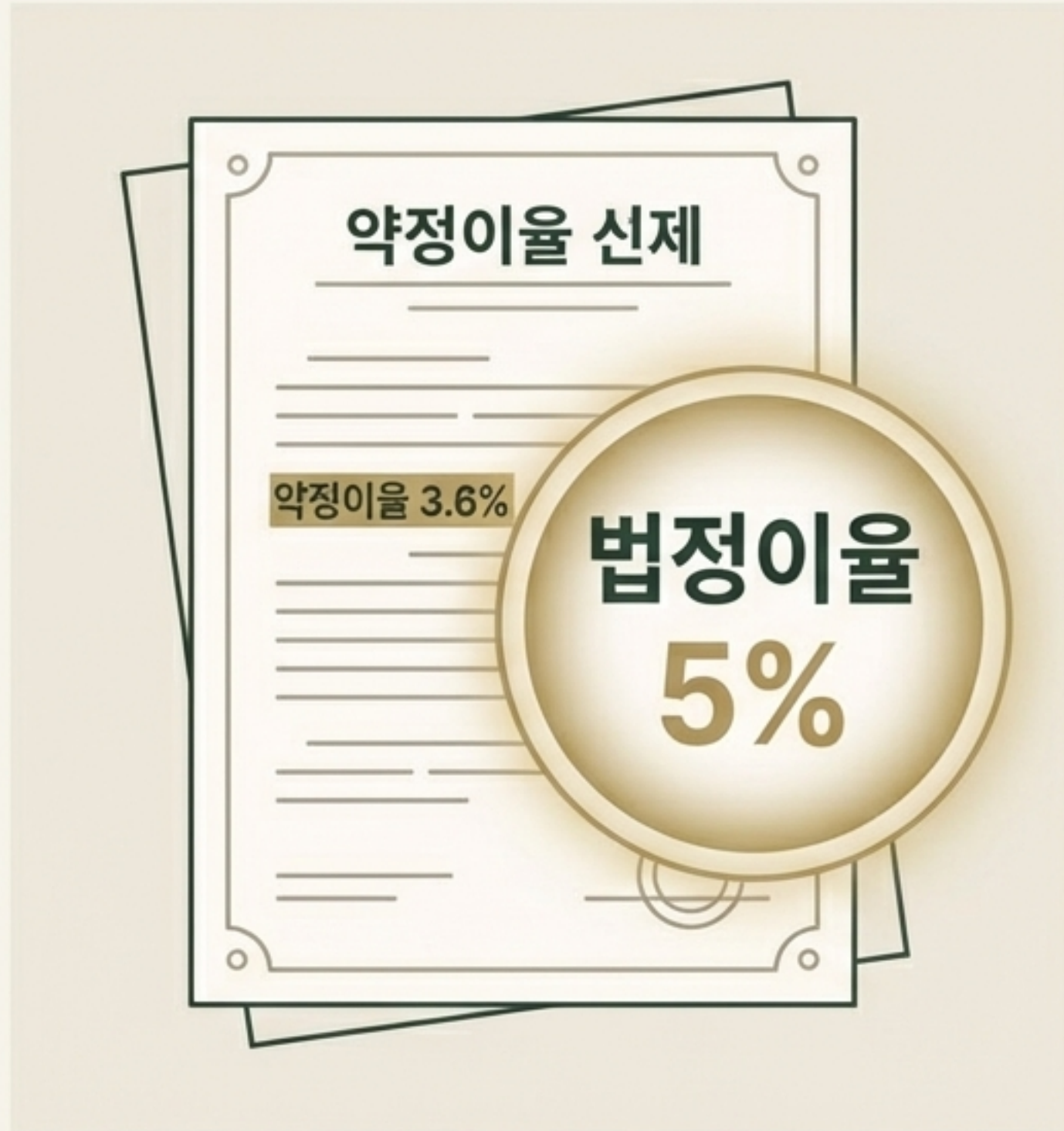
대판 2009.12.24. 2009다85342

자연손해금 이율, 한눈에 파악하기



채권자에게 불리한 낮은 약정이율은 배제하고, 최소한 법정이율만큼의 손해배상을 보장하려는 것이 판례의 취지입니다.

사례 분석: 법정이율보다 낮은 약정이율



SCENARIO (상황)

A는 B에게 1,000만원을 빌려주며 이자를 연 3.6%로 약정했다.
B는 변제기가 지나도 돈을 갚지 않고 있다.

LEGAL ISSUE (법적 쟁점)

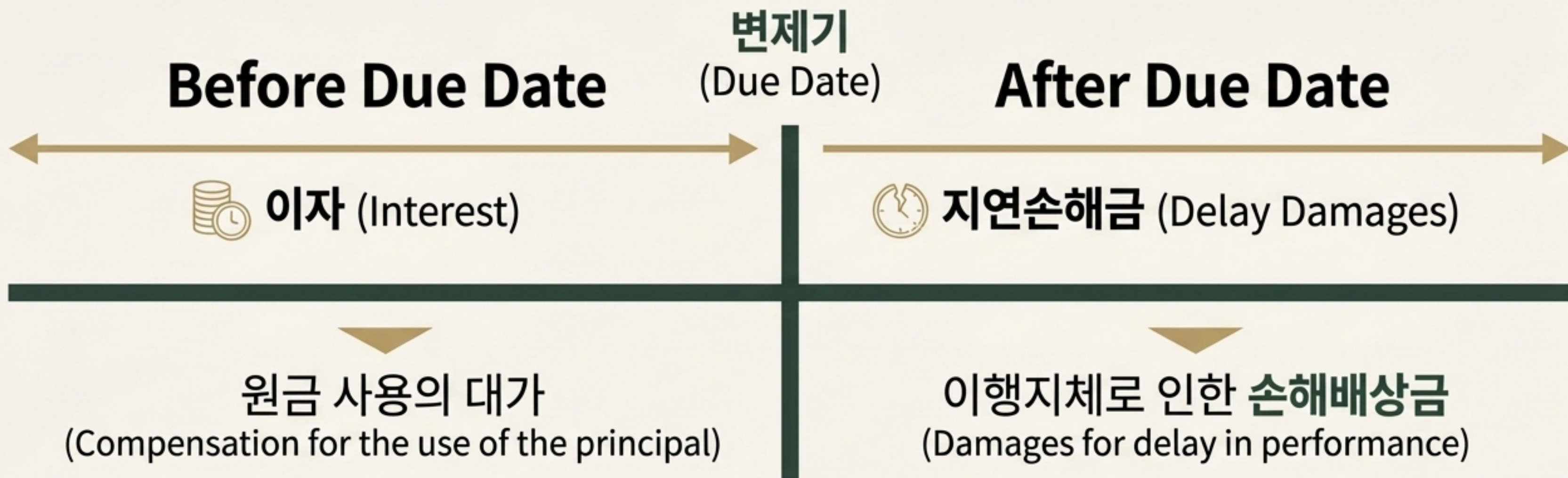
A는 약정이율 3.6%가 아닌, 민사법정이율 5%를 적용하여
지연손해금을 청구할 수 있는가?

APPLICATION & RULING (법의 적용 및 결론)

가능하다.

약정이율(3.6%)이 법정이율(5%)보다 낮다.
판례의 입장에 따라, 민법 제397조 제1항 본문이 적용되어
법정이율 5%로 지연손해금을 청구할 수 있다.

🔍 심화 학습: '이자'와 '지연손해금'은 다르다

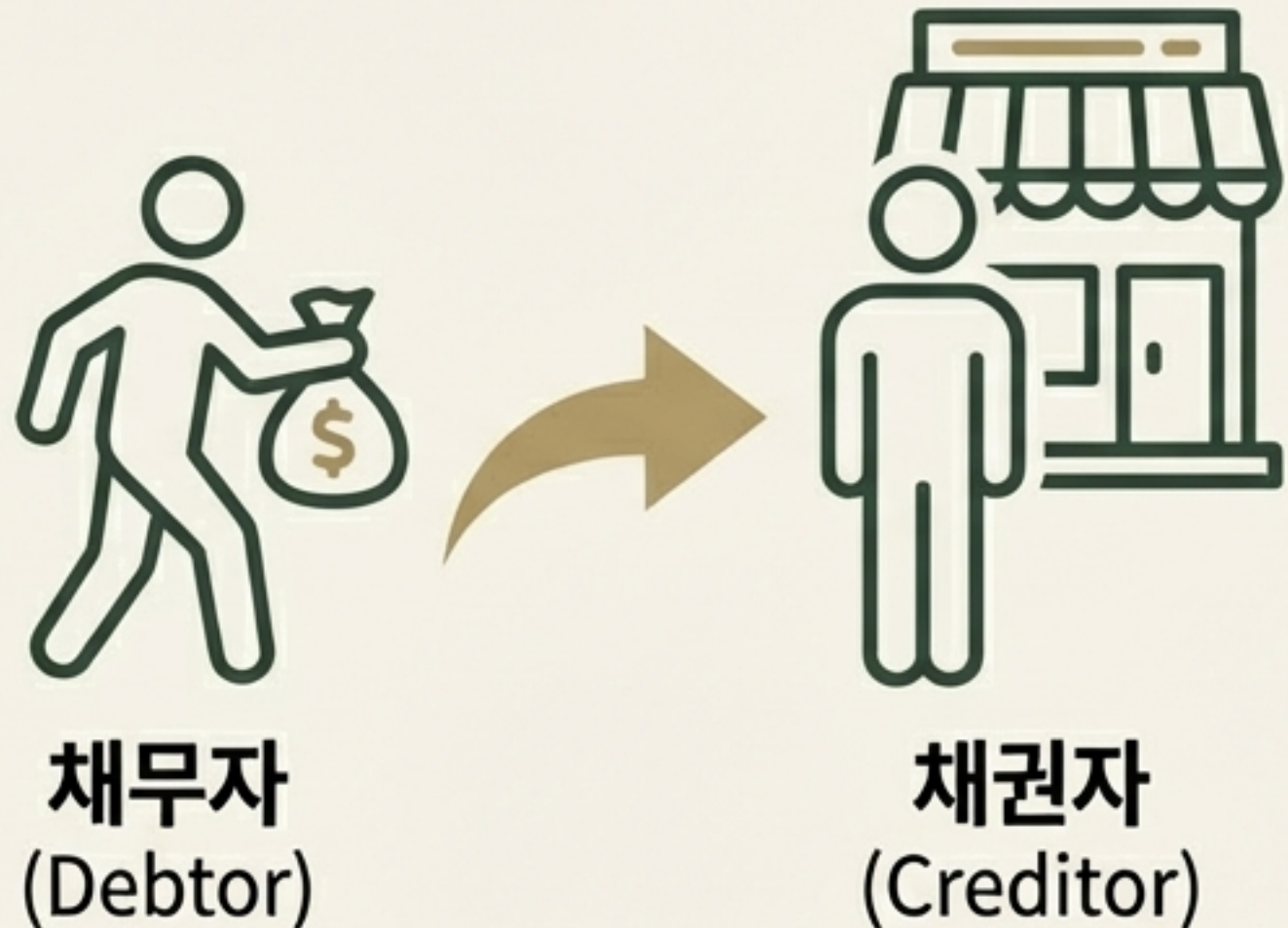


주요 판례

- 지연손해금은 이자가 아니라 손해배상금이다. (대판 98다42141)
- 이미 발생한 이자의 지급이 지체된 경우, 그 이자에 대한 지연손해금도 발생한다. (대판 96다25302)

또 다른 질문: 돈은 어디에서 갚아야 하는가?

원칙: 지참채무 (Debt to be Brought)



채무의 성질이나 당사자의 의사표시로
변제 장소를 정하지 않은 경우, 금전채무와
같은 불특정물 채무는 채권자의 주소소에서
변제해야 합니다.

채무자가 돈을 들고 채권자의 주소지(또는
영업소)로 가서 갚는 것이 원칙입니다.

민법 제467조 제2항

매매계약의 특칙: 물건과 돈을 동시에 교환할 때

매매 목적물의 인도와 동시에 대금을 지급할 경우, 그 인도 장소에서 대금을 지급해야 합니다.

사례: 중고자동차 매매 시, 매도인(A)의 집에서 차를 인도받기로 했다면?



매수인(B)은 A의 집에서 차를 받으면서 동시에 대금을 지급해야 합니다.
이 경우 지급 장소는 A의 집이 됩니다.

민법 제586조

만약 인도 장소 합의가 없다면, 특정물(중고차 등)은 채권성립 시 물건이 있던 장소(채무자 A의 주소지)가 인도 장소입니다 (추심채무, 민법 제467조 제1항).

결론: 왜 금전채무는 특별한 주인공인가?



입증 책임 완화

채권자는 손해를 증명할 필요가 없다.



엄격한 책임

채무자는 불가항력을 이유로 면책될 수 없다.



분쟁의 최소화

손해배상액은 법정이율로 표준화된다.

돈은 가치가 표준화된 궁극의 대체물(代替物)입니다.

법은 금전의 이러한 특성을 반영하여, 채무불이행 시 발생하는 분쟁을 단순화하고 채권자를 신속하고 확실하게 보호하는 방향으로 설계되었습니다.

결국 금전채무에 대한 특칙은 계약 사회의 예측 가능성과 안정성을 높이는 핵심적인 법적 장치입니다.